의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 인탑스 주식회사

【특허고객번호】 1-1998-097701-0

【사건과의 관계】 출원인

【제출인】

【명칭】 아로 주식회사

【특허고객번호】 1-2006-038237-6

【사건과의 관계】 출원인

【제출인】

【명칭】 플라텔코퍼레이션 주식회사

【특허고객번호】 1-2013-043962-9

【사건과의 관계】 출원인

【제출인】

【성명】 김재경

【특허고객번호】 4-2011-043015-3

【사건과의 관계】 출원인

【제출인】

【성명】 김근하

【특허고객번호】 4-2011-043018-2

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 리앤목 특허법인

【대리인번호】 9-2005-100002-8

【지정된변리사】 이영필

【포괄위임등록번호】 2013-076336-5

【포괄위임등록번호】 2013-076333-3

【포괄위임등록번호】 2013-076339-7

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2014-0002077

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2015-0620847-87

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 리앤목 특허법인 (서명 또는 인)

의견내용

본 출원인은 2015년 9월 10일자 의견제출통지서와 관련하여 다음과 같은 의견서를 제출합니다.

1. 거절이유 요약

이 출원에 대한 2015년 9월 10일자 의견제출통지서에는 다음과 같은 거절이유가 기재되어 있습니다.

『1. 이 출원은 특허청구범위의 청구항 제1항 내지 제6항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

제1항에는 '하측가압면이 형성된 하부금형','하측가압면이 형성되고,~상부금형'과 같이 하측가압면이 하부금형과 상부금형에 중복구성되도록 기재하고 있고, 또한 '상기 하측가압면의'와 같이 상기가 지시하는 바가 무엇인지 불명확한 기재가 존재하므로 청구범위가 명확하게 기재되어 있지 않습니다. (제1항을 직간접적으로 인용하는 청구항 2항 내지 6항도 동일한 거절이유가 존재합니다.)

2. 이 출원의 특허청구범위의 청구항 제1항에 기재된 발명은 그 출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 발명이거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용 가능하게 된 발명이므로 특허법 제29조제1항제2호에 해당되어 특허를 받을 수 없습니다.

3. 이 출원의 특허청구범위의 청구항 제1항, 제5항에 기재된 발명은 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다. 끝.』

이상의 거절이유를 검토해 본 결과, 본 출원인은 이 출원 명세서의 특허청구범위에 대한 보정을 통해 상기한 거절이유를 해소할 수 있다고 사료되어, 이 출원 명세서에 대한 보정서를 본 의견서와 동일자로 제출하는 바입니다.

2. 이 출원 명세서에 대한 자진보정사항

2-1) 본 출원인은 상기한 거절이유를 해소하기 위해 이 출원 명세서의 특허청구범위를 다음과 같이 보정하였습니다.

첫째, 이 출원 특허청구범위의 **청구항 제1항에서 넷째줄과 다섯째줄에 기재된 '하측가압면'이라는 오기를 '상측가압면'으로 보정**하였습니다.

본 출원인은, 상기한 첫째 보정에 의해, 청구항 제1항의 기재불비가 해소되었으므로, 청구항 제1항과 이를 직간접적으로 인용하는 청구항 제2항 내지 제6항에 대한 거절이유 1은 해소된 것으로 사료됩니다.

둘째, 이 출원 특허청구범위의 **청구항 제1항에 거절이유 2와 3에 의해 거절되지 아니한 청구항 제2항의 특징을 포함시키는 보정**을 하였습니다. 이에 따라, 청구항 제2항은 삭제되었으며, 청구항 제3항은 그 인용항이 보정되었습니다.

본 출원인은, 상기한 둘째 보정에 의해, 청구항 제1항이 인용발명들에 개시되지 아니한 청구항 제2항의 특징을 포함하게 되었으므로, 청구항 제1항에 대한 거절이유 2와 3도 해소되어 특허 등록 가능한 것으로 사료됩니다.

그리고, 청구항 제5항은 상기한 바와 같이 보정된 청구항 제1항을 인용하고 있다는 점에서, 청구항 제5항에 대한 거절이유 3도 해소되어 특허 등록 가능한 것으로 사료됩니다.

2-2) 본 출원인은 상기한 바와 같은 청구항 제1항의 보정에 따라, 발명의 상세한 설명의 식별번호 [0012]에서도 오기된 '하측가압면'을 '상측가압면'으로 보정하였습니다.

3. 맺음

이 출원에 대한 거절이유들은 상기한 바와 같은 이 출원 명세서에 대한 보정에 의해 모두 해소되었다고 사료되오니, 부디 이 출원에 대한 거절이유를 거두어 주시기 바랍니다.